

Số: /SCT-CN

Lào Cai, ngày tháng 5 năm 2026

V/v phúc đáp đề nghị hướng dẫn
thực hiện an toàn đưa kho
VLNCN vào sử dụng.

Kính gửi: Công ty cổ phần Mông Sơn

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nhận được Văn bản số 01/CV-MS ngày 14/5/2026 của Công ty cổ phần Mông Sơn về việc hướng dẫn thực hiện an toàn đưa kho vật liệu nổ công nghiệp vào sử dụng. Trong đó Công ty đề nghị Sở Công Thương hướng dẫn các nội dung, thủ tục tiếp theo để đủ điều kiện được sử dụng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp theo quy định. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ Công ty gửi kèm cho thấy kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp nêu trên có đặc điểm hiện trạng, pháp lý sau: (i) Là công trình công nghiệp, cấp II theo quy định về phân cấp công trình xây dựng tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng đối với kho cố định nổi và nửa ngầm có sức chứa không quá 10 tấn; (ii) thuộc loại kho cố định bảo quản vật liệu nổ công nghiệp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ; (iii) Được xây dựng từ năm 2008, đến nay đã được khai thác sử dụng khoảng 18 năm; biên bản kiểm tra/chấp thuận của cơ quan phòng cháy, chữa cháy năm 2008, biên bản nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy năm 2008 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy số 839/ĐK-PCCC ngày 29/12/2011; Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 23/GP-ATMT ngày 19/4/2021 do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương cấp cho Công ty có thời hạn đến ngày 25/5/2026.

Căn cứ: (i) Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; (ii) Quy định về tài liệu minh chứng¹ điều kiện bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần phải có khi nộp hồ sơ đề

¹ Lý do: Kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty đã được xây dựng từ năm 2008, đến nay đã qua thời gian dài khai thác, sử dụng; các hồ sơ thiết kế, kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy được lập theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước đây. Đến nay, hệ thống quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn trong bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã có sự thay đổi căn bản.

ngiht cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại điểm đ² khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 9 Luật số 118/2025/QH15 ngày 10/12/2025; (iii) Khoản 13³, Điều 2; Điểm g⁴ khoản 2 Điều 5 và điểm đ⁵ khoản 5 Điều 33 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, để được tiếp tục sử dụng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp nêu trên theo quy định, Sở Công Thương đề nghị Công ty cổ phần Mông Sơn:

1. Thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng công trình kho để chứng minh điều kiện bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cụ thể như sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm định xây dựng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: (i) Đủ tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật hiện hành; (ii) có năng lực hoạt động xây dựng, chủ nhiệm/chủ trì có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đảm bảo theo cấp của công trình và Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 và số 67/2026/NĐ-CP ngày 4/3/2026; (iii) phải độc lập với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình và các nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, cung ứng vật tư - thiết bị, quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình; (iv) Có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với nội dung nhiệm vụ kiểm định được phê duyệt.

- Trình tự, nội dung kiểm định xây dựng thực hiện theo Điều 5, Thông tư số 10/2021/TT-BXD 25/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Trước khi tổ chức thực hiện kiểm định, Công ty có trách nhiệm lập, trình đề cương kiểm định gửi Sở Công Thương để được xem xét, có ý kiến về nội dung đề cương làm cơ sở cho Công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. Nội dung đề cương kiểm định cần thể hiện rõ: căn cứ pháp lý, hồ sơ tài liệu sử dụng, phạm vi kiểm định, phương pháp kiểm định, danh mục cấu kiện/hạng mục kiểm định, nội dung thí nghiệm - quan trắc - đo kiểm cần thực hiện, tiêu chuẩn/quy chuẩn áp dụng, phương pháp đánh giá kết quả và kết luận về khả năng tiếp tục sử dụng an toàn của kho.

² “đ) Bản sao văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho cố định chứa vật liệu nổ công nghiệp và điều kiện bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;”.

³ 13. Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình; bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình đảm bảo an toàn nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình.

⁴ Điểm g, khoản 2, Điều 5: g) Kiểm định xây dựng công trình phục vụ công tác bảo trì.

⁵ đ) Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi hoàn thành kiểm định, Công ty gửi Báo cáo kết quả kiểm định về Sở Công Thương để Sở tiếp nhận, xem xét như tài liệu chứng minh điều kiện an toàn của kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trong phạm vi quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, an toàn kỹ thuật công nghiệp.

2. Về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, an ninh trật tự và các điều kiện an toàn có liên quan: Đề nghị Công ty chủ động liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để rà soát, kiểm tra, hướng dẫn hoặc xác nhận các nội dung nêu trên đối với kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp theo quy định hiện hành.

3. Sau khi hoàn thành các nội dung nêu trên, đề nghị Công ty gửi hồ sơ về Sở Công Thương để xem xét theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành khác, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

Sở Công Thương phúc đáp để Công ty Cổ phần Mông Sơn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, CN (Dùng).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Văn Thuận